

आवासको_अधिकार_सम्बन्धी_ऐन_२०७५

English title: Right to Housing Act, 2018

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपालको संविधान बमोजमि आवासवहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आवास" भन्नाले आवासीय प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको भवन, घर, सोको अंश वा यस्तै स्थायी वा अस्थायी आंशिक वा पूर्ण संरचना समझनु पर्छ । (ख) "आवासस्थल" भन्नाले आवास र त्यसले चर्चेको जग्गाको चार कलिला समझनु पर्छ र सो शब्दले संयुक्त वा सामुहिक आवास रहेको स्थललाई समेत जनाउँछ । (ग) "आवास क्षेत्र" भन्नाले एक वा एकभन्दा बढी आवासस्थलको समूहलाई जनाउँछ । (घ) "आवासवहीन" भन्नाले दफा ७ बमोजमि आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्तित्ता परिवार समझनु पर्छ । (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (च) "परिवार" भन्नाले आवास सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको पतिवा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाउजु, भाइ, भाइबुहारी र दादी, बहनी समझनु पर्छ । तर सो शब्दले कानून बमोजमि अंशबण्डा गरी मानो छुट्टै आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले आवास सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय समझनु पर्छ । (ज) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति । ३. आवासको अधिकार हुने: (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तियस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आवासको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहायको अधिकार हुनेछ:- । (क) प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही सुरक्षित, उपयुक्त र आफ्नो क्षमता अनुकूल आवास बनाउने, सो आवासमा बसोबास गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने, । (ख) आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि आवासस्थलको छनौट गर्ने तथा बसाइँसराइ गरी उपयुक्त स्थानमा आवासको लागि व्यवस्था गर्न पाउने, । (घ) आवासस्थलमा आफ्नो धार्मिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान तथा संरक्षण गर्न पाउने, । (ङ) आफ्नो आवास स्थल र वरिपरिको तोकिएको खुला क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगरी संरक्षण गर्न पाउने । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकारको सम्मान, संवर्द्धन, संरक्षण, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको हुनेछ । ४. नागरिकको आवास अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने: (१) नागरिकलाई आफ्नो आवास शान्तपूस्वक नरिवाध रूपले उपभोग गर्न दनि पर्नेछ ।

(२) कुनै पनि नागरिकलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लङ्गि, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा आवासको सुविधाबाट वञ्चित गर्न वा भेदभाव गर्न पाइने छैन । ५. सार्वजनिक प्रयोजनको लागि हटाउन सकिने: (१) सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजमि कुनै नागरिकलाई नजिको आवासबाट हटाउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै नागरिकलाई नजिको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा नजिलो पुनर्वासको व्यवस्था गरी वा प्रचलित कानून बमोजमिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको क्षतिपूर्ति नागरिकलाई आवासबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक प्रयोगका लागि कुनै नागरिकलाई नजिको आवासबाट हटाउँदा देहायका अवस्था पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) नागरिकसँग परामर्श गरिएको, । (ख) पर्याप्त र कारण सहितको सूचना सम्प्रेषण गरिएको, । (ग) आवासबाट हटाइने व्यक्तित्ता परिवारको उपयुक्त पहिचान भएको, । (घ) हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा नजिको प्रतिनिधि उपस्थित भएको, । (ङ) रातीको समय वा त्यस्तै अनुपयुक्त समय नभएको । (५) यस दफा बमोजमि आवासबाट हटाउने क्रममा ज्येष्ठ नागरिक, बरिमी, अपाङ्गता भएका व्यक्तित्ता, बालबालिका, असहाय, असक्त, गर्भवती महिलाको संरक्षणमा उचित ध्यान दनि पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि पुनर्वास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले व्यवस्था गरे बमोजमि हुनेछ । ६. स्रोत साधनमाथिको पहुँच: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नागरिकलाई आवासस्थलमा रहेका स्रोत साधनहरूको उपयोगमा कानून बमोजमि सहज पहुँच हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । आवास सुविधा उपलब्ध गराउने । ७. आवास उपलब्ध गराउने: यस ऐनको परिच्छेद-२ मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा देहाय बमोजमिका आवासवहीन व्यक्तित्ता परिवारलाई प्राथमिकताकरण गरी क्रमशः तोकिए बमोजमि आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) नेपाल

राज्यभक्तिर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको, । (ख) प्राकृतिक विपत्तिको कारण स्थायी रूपमा वसिस्थापित भएको र खण्ड (क) बमोजमिको अवस्था विद्यमान भएको । ८. वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने: (१) दफा ७ बमोजमि आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन तोकिए बमोजमिको सहूलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सुविधा अन्तर्गत पन आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपिन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा तोकिए बमोजमि क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

९. लगत सङ्कलन तथा पहिचान गर्ने: (१) आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवारको वसितृत पहिचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजमि लगत सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्कलन गरिएको लगतको विवरण स्थानीय तहले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १०. परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजमिको परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई वितरण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको परिचयपत्र वितरणको कार्य तोकिए बमोजमिको अवधिभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि वितरण गरिएको परिचयपत्रको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि वितरण गरिएको परिचयपत्रको विवरणको आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाई नागरिकलाई क्रमशः तोकिए बमोजमिको आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ११. सहयोग गर्नु पर्ने: नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा ९ र १० बमोजमिको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १२. जग्गा वा आवास नभएको घोषणा गर्नु पर्ने: दफा ९ बमोजमि आवास सुविधा प्राप्त गर्न पहिचान भएको व्यक्ति तथा परिवारले यस ऐन बमोजमि आवास सुविधा प्राप्त गर्नु अघि देशको कुनै भू-भागमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको तोकिए बमोजमि स्वः घोषणा गर्नु पर्नेछ । १३. अस्थायी आवास उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा विपद्बाट वसिस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको लागि तत्काल तोकिए बमोजमिको अस्थायी आवास वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अस्थायी आवासमा लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गमैत्री वातावरण लगायत तोकिए बमोजमिका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अस्थायी आवासमा आश्रित व्यक्ति वा परिवारलाई त्यस्तो विपद्को अवस्था सामान्यीकरण भई साविककै स्थानमा बसोबास गर्न सकिने अवस्था भएमा नजिहुरालाई सोही ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १४. पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले दफा १३ बमोजमिको कारणबाट पूर्ण रूपमा वसिस्थापित भएको व्यक्ति तथा परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा नभएको वा जग्गा भए पनि भौगोलिक वा अन्य कारणले बसोबास गर्नको लागि अनुपयुक्त भएको र नजि वा परिवारको आर्थिक विपन्नताको कारण नजि आफैले कुनै अर्को बासस्थानको प्रबन्ध गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्ति तथा परिवारको लागि उचित पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो व्यक्ति वा परिवार कुनै आर्थिक उपार्जनको कार्यमा संलग्न रहेको भएमा नजिलालाई प्रचलित कानून बमोजमि सहूलियतपूर्ण कर्जा तथा आंशिक अनुदान प्रदान गरी पुनर्वासको प्रबन्ध गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष तथा जीविकोपार्जनको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । १५. आवासको स्वामित्व उपयोग तथा भोगाधिकार: (१) यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट आवास निर्माण गरी नागरिकलाई प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो आवासको स्वामित्व त्यस्तो आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, परिवार वा समुदायको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो आवासमा सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारको भोगाधिकार मात्र कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) कुनै एक व्यक्ति तथा परिवारको एकल स्वामित्व रहने गरी आवास सुविधा प्रदान गरिएको भएमा त्यस्तो आवासमा जसको स्वामित्व रहेको हो सोही व्यक्ति तथा परिवार बस्नु पर्नेछ । (४) सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी आवास सुविधा प्रदान गरिएको भएमा त्यस्तो आवासको स्वामित्व त्यसमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति तथा परिवारको हुनेछ । (५) उपदफा (२), (३) र (४) बमोजमि कुनै व्यक्ति तथा परिवारको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व रहने गरी उपलब्ध गराइएको आवास त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने सम्बन्धित नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृत निलडि बैङ्क, वित्तीय वा अन्य संस्थामा धितो बन्धक राखी ऋण लिन, बेचबिखन गर्न, भाडा वा लजिमा दिन वा अन्य व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाड्न पाइने छैन । तर प्रचलित कानून बमोजमिको अंशियारका बीचमा अंशबण्डा गर्न र नजिको शेषपछि नजिको हकवालाको नाममा नामसारी दाखलि खारेज वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन । (६) उपदफा (५) विपरीत भएको कुनै कार्य स्वतः बदर भएको मानिनेछ र त्यस्तो आवासको स्वामित्व स्वतः आवास उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको

आवास उपलब्ध गराउने सम्बन्धति नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा सम्बन्धति स्थानीय तहले अन्य वसिस्थापति, आवासवहिन व्यक्तितथा परिवारलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । १६. दोहोरो सुवधि उपलब्ध नगराईने: (१) यस ऐन बमोजमि आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्तितथा परिवारलाई दोहोरो पर्ने गरी आवास उपलब्ध गराइने छैन । (२) यस ऐन बमोजमि एक पटक आवासको सुवधि उपलब्ध गराइएको व्यक्तितथा परिवारलाई पुनः त्यस्तो सुवधि उपलब्ध गराइने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपलब्ध गराइएको आवास विपद् परी पूर्ण क्षति भई बस्न योग्य नभएको अवस्थामा पुनः उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । १७. आवास सुवधि उपलब्ध नगराईने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजमिका व्यक्तितथा परिवारलाई यस ऐन बमोजमि आवासको सुवधि उपलब्ध गराइने छैन:- । (क) प्रचलति कानून बमोजमि राष्ट्रसेवक माननि पदमा बहाल रहेको, सेवानवित्त वा पदमुक्त भएको व्यक्तितथा नजिको परिवार, ।

(ख) स्वदेशी वा वदिशी कम्पनी, सङ्गठति संस्था, साझेदारी, फर्मबाट पारशिरमकि वा अन्य कुनै आर्थकि सुवधि पाइरहेको व्यक्तितथा नजिको परिवार, । (ग) स्वदेशी वा वदिशी गैरसरकारी संस्थाबाट पारशिरमकि वा अन्य कुनै आर्थकि सुवधि पाइरहेको व्यक्तितथा नजिको परिवार, । (घ) नजीी क्षेत्त्रमा व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आर्थकि उपार्जनको कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तितथा नजिको परिवार, । (ङ) वदिशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग संस्थामा काम गरिरहेको वा त्यसबाट नवित्तभरण वा अन्य आर्थकि सुवधि प्राप्त गरिरहेको व्यक्तितथा नजिको परिवार, । (च) वदिशी मुलुकको आवासीय अनुमतप्राप्त गरेको वा वदिशी मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेको व्यक्तितथा परिवार, । (छ) आवासीय प्रयोजनको लागिकिसैको घर, जग्गा वा अपार्टमेन्ट बहालमा लई बसेको व्यक्तितथा परिवार, । (ज) आवास नभएको तर नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी चल वा अचल सम्पत्ति भएको व्यक्तितथा परिवार, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य व्यक्तितथा नजिको परिवार । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विपद्मा परी आवास पूर्ण क्षति भई बस्न योग्य नभएमा वा नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षकि आय गर्ने व्यक्तितथा नजिको परिवारलाई यस ऐन बमोजमिको आवासको सुवधि उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । १८. स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने: (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजमि आवास सम्बन्धी कुनै सुवधि प्रदान गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजमि आवास सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट, जनशक्तितथा अन्य प्रावधिकि सहायता प्रदान गरी स्थानीय तह मार्फत् कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । १९. एकीकृत बस्ती विकासको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजमि आवास सुवधि उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता र उपयुक्तता अनुसार एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अनुरूप आवासको व्यवस्था मलाउन सक्नेछन् । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भौगोलिक विकटताका कारणले सेवा सुवधि पुर्‍याउन नसक्ने दुर्गम, विकट तथा असुरक्षति स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी सुवधायुक्त स्थानमा सार्न बाधा पर्ने छैन । २०. स्वदेशी नजीी क्षेत्त्रबाट आवास सुवधि प्रदान गर्न सक्नि: (१) प्रचलति कानूनको अधीनमा रही नजीी कम्पनी वा सङ्गठति संस्थाले आवास निर्माण गरी नागरिकलाई वतिरण गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आवासमा तोकिए बमोजमिको न्यूनतम सेवा, सुवधि तथा पूर्वाधार उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ । २१. सेवा, सुवधि र पूर्वाधारको उपलब्धता: यस ऐन बमोजमि प्रदान गरनि आवास रहेको क्षेत्त्रमा तोकिए बमोजमिको न्यूनतम सेवा, सुवधि र पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ ।

२२. अनुगमन गर्नुपर्ने: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजमि आवासको सुवधि उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्नका लागि तोकिए बमोजमिको संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ । २३. भवनसंहति तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजमि आवास उपलब्ध गराउँदा बस्ती विकास, भूमिको उपयोग, भवनसंहति तथा भवन निर्माण सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजमि निर्धारण गरेको मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ । २४. विवादको समाधान: यस ऐन बमोजमि उपलब्ध गराइएको आवास सुवधिको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो आवासमा बसोबास गर्ने व्यक्तितथा परिवारहरूबीच भएको हक बेहक सम्बन्धी बाहेकको कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद हेर्ने अधिकार स्थानीय न्यायकि समितिलाई हुनेछ । परिच्छेद-४ । कसुर तथा सजाय । २५. कसुर तथा सजाय: (१) कसैले देहाय बमोजमिको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको माननिछ:- । (क) झुट्टा विवरण पेश गरी आवास सुवधि लिएमा, । (ख) आवास सुवधिको दुरुपयोग गरेमा वा आवासलाई आवास बाहेकको अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा, । (ग) जानीजानी झुठो विवरण सङ्कलन गरेमा वा सफिराशि गरेमा, । (घ) दफा १५ को उपदफा (५) विपरीतको कार्य गरेमा । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजमि कसुर गरेमा देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) बमोजमिको कसुर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै, । (ख) खण्ड (ख) बमोजमिको कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै, । (ग) खण्ड (ग) बमोजमिको कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरबिना गरी सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारबाही समेत हुने, । (घ) खण्ड (घ) बमोजमिको कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै । (३) उपदफा (२) बमोजमिको जरबिना सम्बन्धति कसुरदारबाट असुल उपर हुन नसकेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजमि आवास निर्माणको लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुट्टा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइएमा त्यस्तो

अनुदानको रकममा प्रचलति कानून बमोजमि लाग्ने ब्याज रकम समेत हिसाब गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरनिछ र प्रचलति कानून बमोजमि कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाही समेत गरनिछ । परिच्छेद-५ । विविधि । २६. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गरनि: दफा १५ को उपदफा (६) मा उल्लिखित अवस्थाको अतिरिक्त देहायको अवस्था भएमा यस ऐन बमोजमि उपलब्ध गराइएको आवास त्यस्तो व्यक्ति तथा परिवारको नामबाट लगत कट्टा गरी त्यस्तो आवास सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गरनिछ:- । (क) आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारले बसोबास नगरेमा वा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभोग चलन नगरेमा, । (ख) तोकिए बमोजमिको अन्य अवस्थामा ।

२७. आवासको मर्मत सम्भार तथा सेवा शुल्क: (१) यस ऐन बमोजमि उपलब्ध गराइएको आवासको मर्मत सम्भार त्यस्तो आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्नेछ । (२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले निर्णय गरी नशुल्क हुने गरी तोकिएको बाहेक आवासमा जडति विद्युत, खानेपानी लगायतका सुविधा उपभोग गरे बापत तर्जुमामा सेवा शुल्क तोकिएको समयभित्र त्यस्तो आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले व्यहोरनुपर्नेछ । २८. आवास फर्ति गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजमि उपलब्ध गराइएको आवास प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नो आर्थिक क्षमतामा भएको वृद्धि वा अन्य कारणले आवास फर्ति गर्न चाहेमा त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई फर्ति गर्न सक्नेछ । यसरी फर्ति गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई सम्बन्धित निकायले सम्मान गर्न सक्नेछ । २९. नेपाल सरकार वादी हुने: (१) दफा २५ को उपदफा (१) बमोजमिको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । (२) दफा २५ को उपदफा (१) बमोजमिको मुद्दा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । ३०. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३१. कार्यवधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यवधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बनाएको कार्यवधि वा निर्देशिका सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।